
日本建築行政会議（JCBA）市街地部会発表
天空率運用統一基準
「新 JCBA 方式」の解説と対応

平成 21 年 9 月



東京都新宿区高田馬場 2-14-5

URL <http://www.com-sys.co.jp>

本セミナーでは、従来の JCBA 方式との比較、あるいは説明の都合上「日本建築行政会議市街地部会 平成 20 年度報告書」の内容で発表されました仕様を「新 JCBA 方式」として使用します。

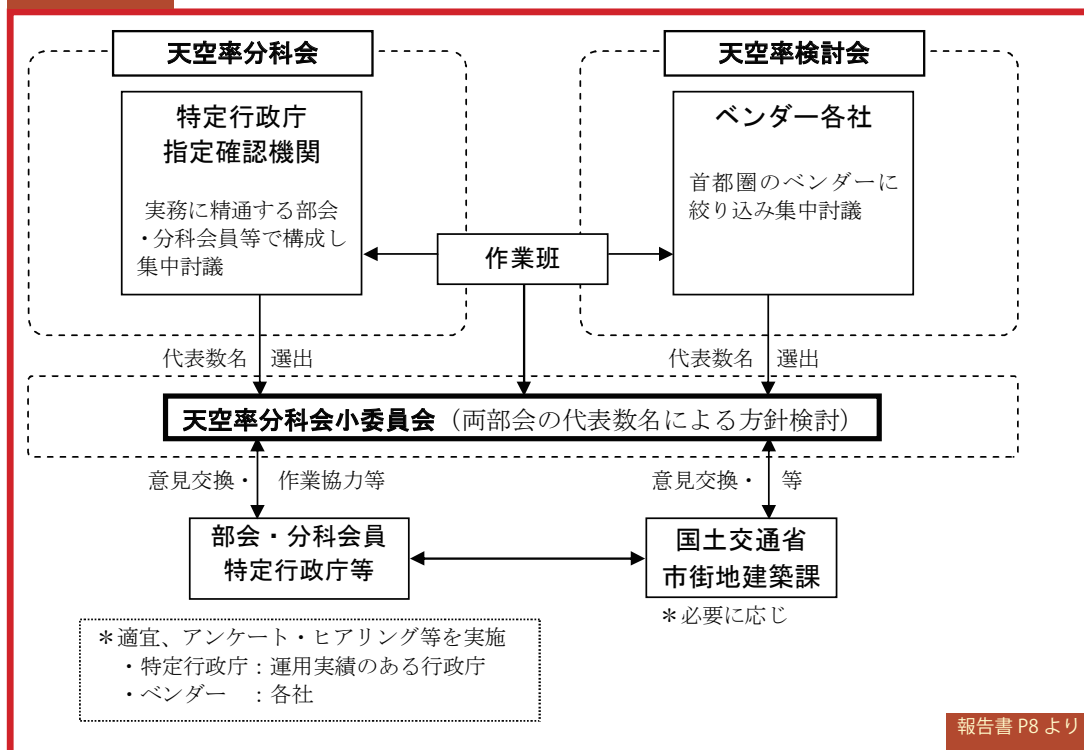
- 1 セミナーの目的と本解説の利用法、
- 2 新 JCBA 方式の発表媒体と主な内容、
- 3 日本建築行政会議 HP による発表、
- 4 行政により異なる天空率運用仕様 1、
- 5 行政により異なる天空率運用仕様 2、
- 6 行政により異なる天空率運用仕様 3、
- 7 行政により異なる天空率運用仕様 4、
- 8 行政により異なる天空率運用仕様 5、
- 9 審査基準の明確化 1、
- 11 審査基準の明確化 2、
- 12 審査基準の明確化 3、
- 13 算定位置の円弧処理の廃止 1、
- 14 円弧状算定位置の廃止の検討から見てくる屈曲道路の対処法 1、
- 15 算定位置の円弧処理の廃止 2、
- 16 一の道路の考え方
- 18 算定位置の円弧処理の廃止 隣地
- 19 入り隅敷地における特殊なケース
- 20 前面道路が用途地域等で区域区分されている場合
- 21 行き止まり道路等の円弧状算定位置の廃止
- 22 円弧状算定位置の問題点
- 23 複数地盤面の道路天空率処理法の確立
- 24 複数地盤面処理法の確立の意義
- 25 複数地盤面の道路天空率を検証する
- 27 法解釈上の見解の提示
- 132 条区分の明確化解説と影響

セミナーの目的と本解説の利用法

(株) コミュニケーションシステムと新 JCBA 方式の「検討会」の位置づけ

(株) コミュニケーションシステムでは今回の新 JCBA 方式の検討発足時より代表の比嘉、サポートチーフの鈴木、の両名でベンダー側の「天空率検討会」そして特定行政庁および指定機関等およびベンダーからの代表数名による「天空率分科会小委員会」に参加してまいりました。

資料 1



今回の検討委員会の本体、JCBA は全国の特行政庁、指定確認機関から構成されます。本論でも解説しますが新 JCBA 方式は地方自治体毎に発表されてきた従前の仕様規定と異なる事が多い事は否めません。その為、組織規模から一気呵成に新 JCBA に仕様を変更する事にはならないのも事実です。その為に全体的に控えめな表現となっております。

しかし今回、初めて全国的に統一した仕様が公開された事の意義は、天空率施行 7 年間、問題とされた事案を解決する為の具体的手法が、網羅されており従来の仕様の間違い箇所も指摘しています。なにより天空率仕様が全国統一した形式で正式に発表された事に大きな意義があります。

本セミナーでは(株)コミュニケーションの視点を通じたそれらの問題点の解決法をご来場の皆様にお伝えします。天空率仕様の全国統一の為の、一助になればとの思いです。

本書は報告所の内容を上段の様に□枠で囲みその意味するところを、当社による解釈で具体的利用法をご提示いたします。報告書のページ NO は JCBA、HP で発表された PDF のページ番号を記載しております。

新 JCBA 方式の発表媒体と主な内容

「(仮称) 総則・集団規定運用指針集」が発表予定

資料 2

2. 今年度の検討事項

今年度、JCBA（日本建築行政会議）基準総則部会と市街地部会により組織される用語の編集委員会において、「(仮称) 総則・集団規定運用指針集」の出版を予定している。これには、天空率規制の方針も示され、建築主や設計者等に広く周知する予定となっている。

基本的には過年度までに取りまとめた成果について、掲載可能なものを選択することになるが、前ページのような昨年度の積み残し課題についても、早期に結論の出せそうな事項は先に検討を行い、運用指針集の出版に間に合わせることにした。

(1) 優先的検討事項：短時間で結論が導け、かつ、行政との調整も迅速な事項

※枠内の丸囲み数字は、1. 積み残し課題の番号に対応

●天空率の算出に係る審査基準の明確化（三斜求積）

- ⑧ 多角形近似を行う際の、分割角度の指定・統一
- ⑨ 多角形近似を行う際の、内接／外接の指定、統一
- ⑩ 小数点以下の丸めの方法を指定、統一

●審査上の問題点 ※運用基準統一事項関連

- ⑦ 安全率の設定：0.02%とするのか、それ以外の数値基準か

その他の検討事項についても検討を行い、今年度末までに結論の出せるものは行政との調整の上、方針を確定した。対外的に出せると判断した事項については、その発信方法等について検討を行った。また、対外的発信が難しい事項についても、取りまとめが可能な事項については、市街地部会での指針として報告書に取りまとめることとした。

(2) その他検討事項：今年度末までに検討を行った事項（例）

●法解釈上の問題点 ※運用基準統一関連

- ① 2以上の道路における令132条の区域区分 等
- ② 地盤面と道路に高低差がある場合や、複数地盤面の取扱い
- ③ 天空率の算定対象となる建築物の範囲
- ④ 算定位置の回り込み処理等の取扱い ※当初想定していなかった事項

●審査上の問題点

- ⑤ 斜線制限をクリアしている境界線における審査の簡略化
- ⑥ 全算定位置の天空図の必要の是非

●天空率ソフトウェア間の誤差の解消 ※必要であれば

- ⑪ プログラム上の算出方法を統一
- ⑫ 天空率算出に係るプログラムの共有化

報告書 P7 より

運用指針集の発売は7月上旬頃までに、行いたい旨の報告を受けております。(5月18日現在情報)。運用指針集を発表する事によりその仕様が全国の審査機関はもとより設計の現場でも、天空率利用のバイブルとなります。

仕様として発表される事により、従来審査の現場で多く見られる根拠のない間違っただけの判断を抑制する事が可能になります。(本セミナーで解説)

日本建築行政会議 HP による発表

JCBA HP トップページに掲載

JCBA Japan Conference of Building Administration, Est. 1990

日本建築行政会議
会員専用ページ

日本建築行政会議

ニュース

建築関係法令

建築基準関係条例・規則

建築行政リンク

指定確認検査機関

▶ JCBAニュース
[▶構造設計／設備設計一級建築士制度の建築基準法上の審査についての質疑の受付について NEW!2009.5.27更新](#)
[▶天空率の運用の検討について NEW!2009.5.18更新](#)
[▶平成21年度版 建築基準適合判定資格者の手引き\(正誤表\) NEW!2009.5.13更新](#)
[▶「建築物の防火避難規定の解説2005」の質問と回答\(修正\) 2009.4.24更新](#)
[▶建築基準適合判定資格者受検講習会のお知らせ 2009.4.7更新](#)
[▶「リニアール法違反解説2006 第2版」正誤表及び修正箇所一覧 2008.12.12更新](#)
[▶「建築物の防火避難規定の解説2005」の質問と回答 2008.11.5更新](#)
[▶「リニアール法違反解説2006\(建築物\)」\[第2版\]の販売及び掲載を開始 2008.9.24更新](#)
[▶建築基準適合判定資格者の手引き20年度版 平成20年5月30日より販売開始 2008.5.28更新](#)
[▶建築基準適合判定資格者講習会時間変更のお知らせ](#)

▶ 建築確認支援システム協議会
建築確認支援システム運用協議会は、平成18年11月6日に日本建築行政会議と建築確認支援システム協議会と名称を改めて活動することになりました。活動の内容はこれまでと変わりなく、全国の特定行政庁及び指定確認検査機関において、建築確認支援システムの運用と改善を推進し、建築確認の手続き等の効率化を目指します。
[▶ 建築確認支援システム協議会 会員専用ページ](#)
[▶定期報告、許可等様式のダウンロード 2008.4.3更新](#)
[▶平成19年8月20日施行改正建築基準法への支援システムの対応について\(システム協議会専用ページ\) 2007.6.18更新](#)
[▶シックハウスにかかる添付図書の協議会標準様式のダウンロード 2007.4.1更新](#)
[▶各種届出様式\(協議会標準様式\)のダウンロード 2007.4.2更新](#)
国の定める様式以外の各種届出の様式を当該協議会仕様として定めました。

▶ 天空率の運用の検討について NEW!2009.5.18 更新

市街地部会より報告書ができましたのでご活用ください

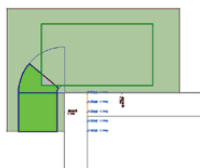
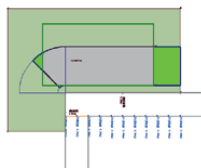
[20090507shigaichi-houkokusyo.pdf](#)

問い合わせ先
横浜市まちづくり調整局指導部建築企画課
担当係長(建築企画担当) 松本 光司
tel 045-671-2933

行政により異なる天空率運用仕様 1

東京方式の仕様と問題点

入隅道路における東京都方式適合領域の考え方(東京方式から天空率は始まる。)



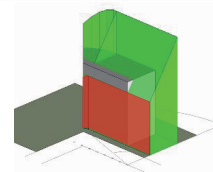
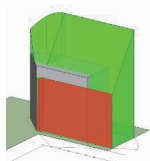
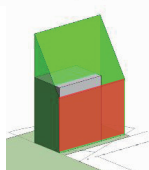
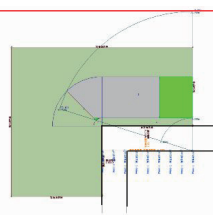
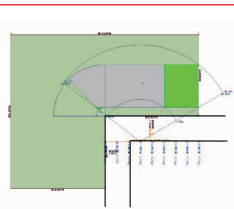
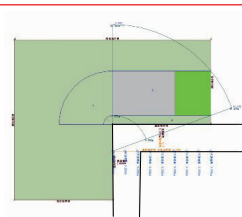
東京都方式

東京都方式の入隅部の処理は入り隅角を2等分する事から始まります。適合領域は算定位置毎に当該道路境界越しの視野範囲(窓)を適合領域とします。

その為、高さ制限適合建築物の前面の壁(赤表示)のみを天空図において影とする為、高さ制限適合建築物の天空率が大きく評価されます。

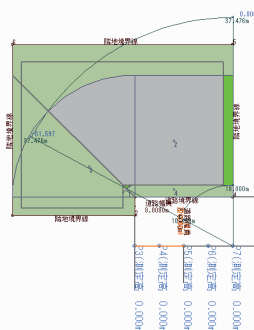
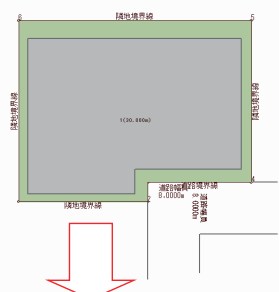
これは、天空率の効果を最低限に評価し現況の斜線規制との乖離に配慮した抑制的な仕様だといえます。

隣地も同様に行います。

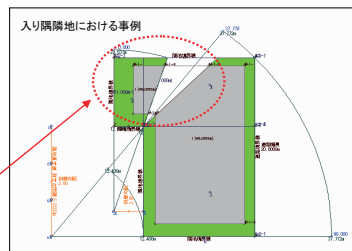
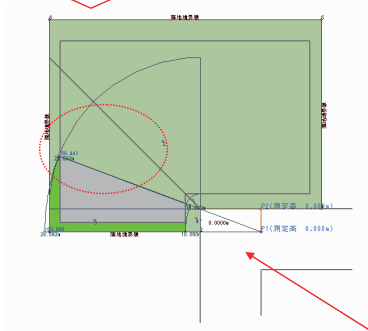


15

入隅における東京都方式(窓設定)の問題点



入り隅における東京方式の適合領域は当該境界を通した可視範囲に適合領域が設定されます。本事例の様に入り隅を構成する一方の境界が狭い場合に入り隅部にチェックされない領域が発生してしまいます。IBCBA方式はこのチェックされない領域をなくす為に考案された仕様だといえます。

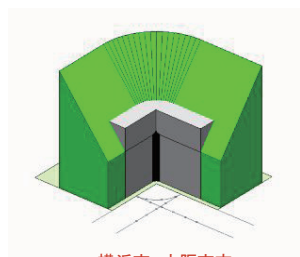


東京方式は丸の箇所にも適合領域が設定されない。

16

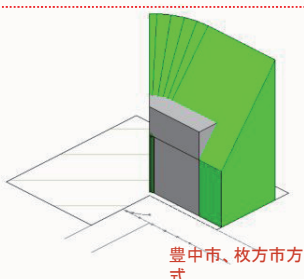
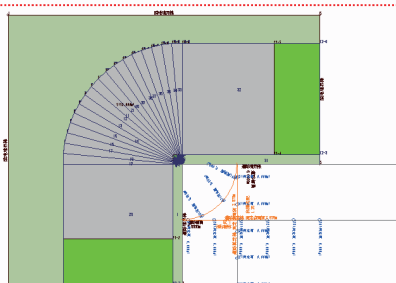
行政により異なる天空率運用仕様 2

旧 JCBA 方式による入り隅適合建築物の作成方法与行政により異なる仕様



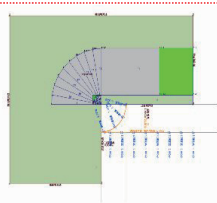
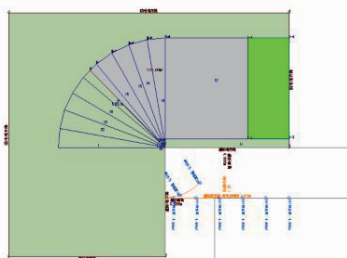
横浜市、大阪方式

入り隅道路は同一区分として入り隅部にすり鉢状に適合領域を作成します。算定線は入り隅部の有効距離を保つべくたすき状に発生した全算定線を均等分割します。



豊中市、枚方方式

入り隅角が120度以内の場合入り隅角を2等分しそれぞれの道路適合領域と合成します。東京都方式との違いは適合領域区分は同一で設定されます。算定線は半分の角度までたすき状に作成します。



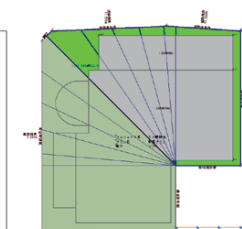
名古屋方式

入り隅部は外壁後退の狭い道路境界を延長した範囲を適合領域とします。他方の道路境界はその他の面する領域を適合領域として区分します。

隣地入り隅処理法

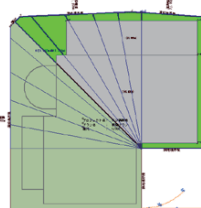
横浜市の方式

入り隅部はすり鉢状に設定
算定位置は当該隣地境界線から平行に設定



大阪市、豊中市の方式

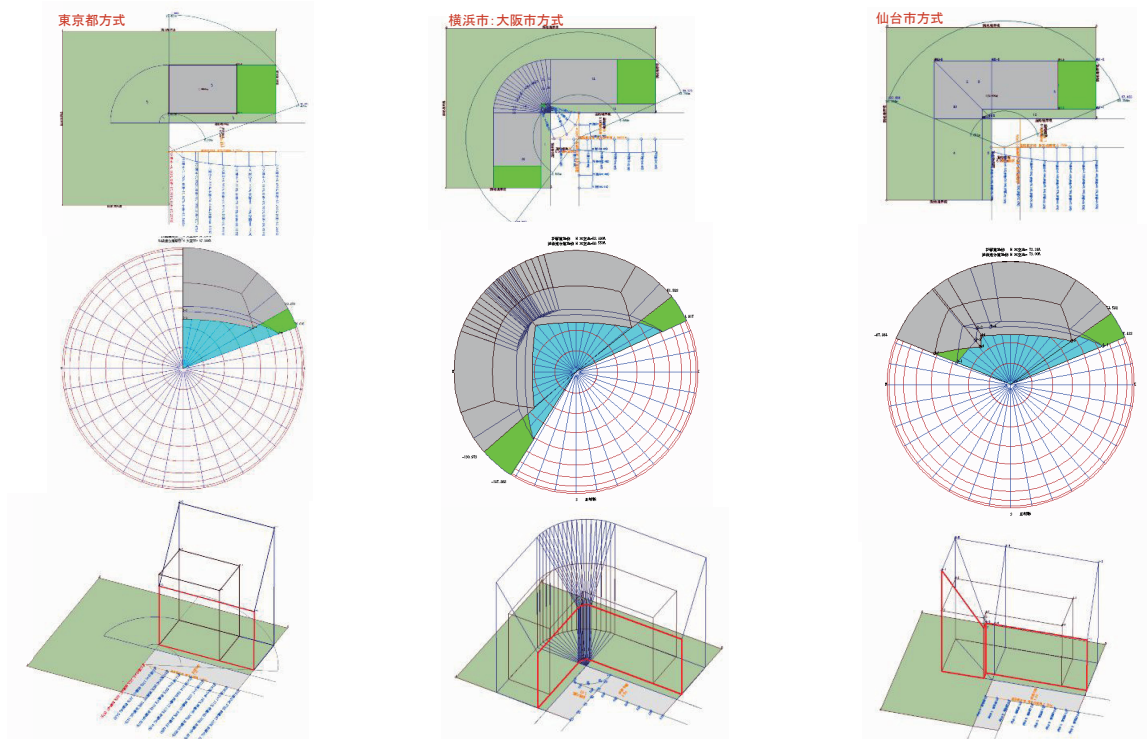
入り隅部はすり鉢状に設定
算定位置は適合建築物作成の為のすり鉢状の起点位置をそのまま、算定位置とする仕様
＊当該隣地境界線から規定の距離の外側に無い事が問題。



行政により異なる天空率運用仕様 3

行政毎に異なる天空率解析結果

入り隅部の適合領域は指定都市方式で異なります。その為天空率計算結果も異なります。本例の東京都方式では当該道路境界、右端の空地のみが入り隅部の高さ制限を越えた建築物の面積と比較されます。その為空地が算定位置より最も遠い左端の算定位置ではNGとなります。最下段の赤枠は適合建築物の算定位置からの可視範囲です。可視範囲の天空図上の面積が小さい場合天空率が上昇します。計画建築物はそれ以下に形状カットし天空率を大きくする必要があります。

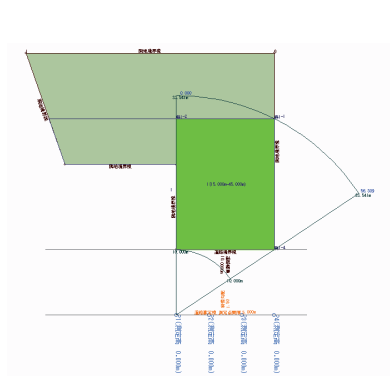


行政により異なる天空率運用仕様 4

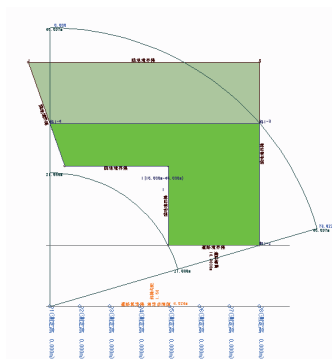
行政毎に異なる道路における隣地越えの算定位置と屈曲道路の処理法

隣地越えの算定位置設定法の違い

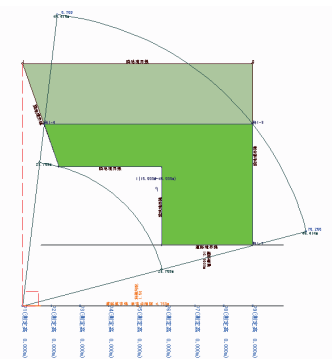
東京都方式では基本的に当該道路境界点間を前面道路(同一区間設定可)とし隣地越えの算定位置を発生しません。横浜市、名古屋市などJCBA方式では道路斜線有効距離の範囲までの幅を道路境界幅とし算定位置を発生します。大阪市では敷地全体幅に算定位置が発生します。



東京都方式



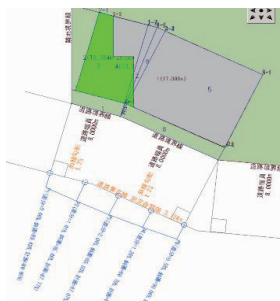
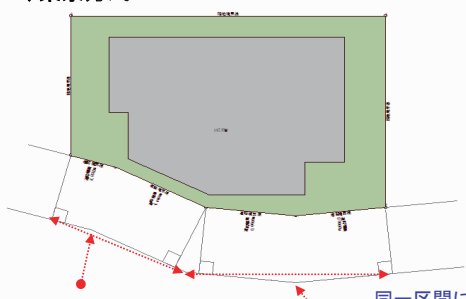
横浜市、名古屋市、
中市



大阪市方式

屈曲道路のまとめ方の違い

1) 東京方式



同一区間に設定したい対側の境界点を接続した線分とその間にある境界点からの距離が1mを越えない区間は同一の区分としてまとめる事が可能になります。

2) 横浜方式

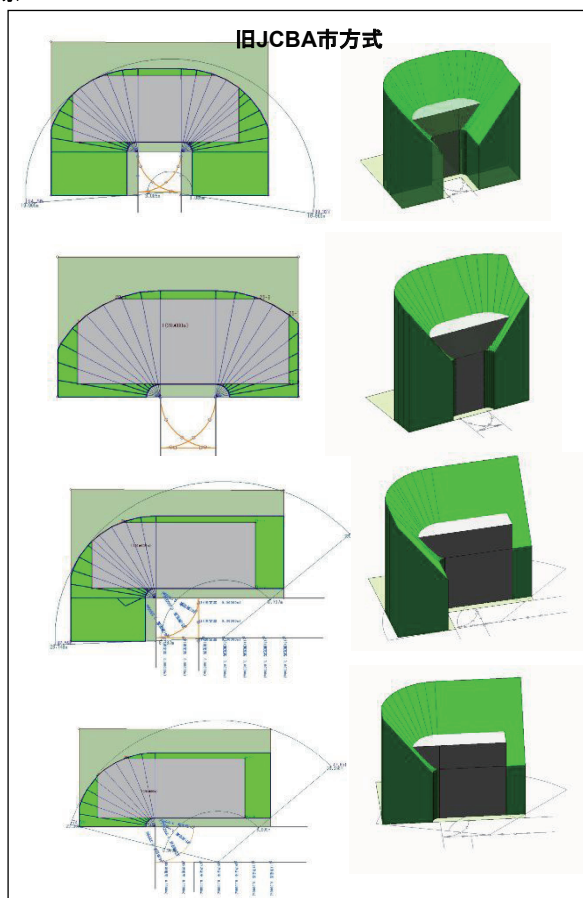
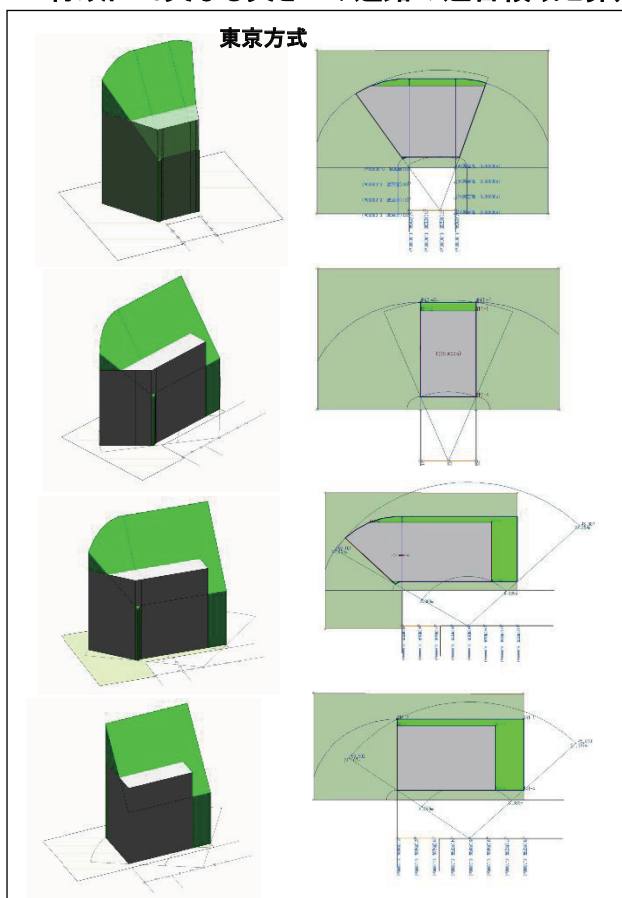


となりあった道路境界の有する角度が120度以上の場合、一の道路とみなす。

行政により異なる天空率運用仕様 5

行政毎に異なる突き込み道路の適合建築物

行政区で異なる突きこみ道路の適合領域と算定線



21

審査基準の明確化 1

三斜求積図の作成法 1

天空率の算出に係る審査基準の明確化（三斜求積法における処理について）

資料 3

● 多角形近似を行う際の、分割角度の指定・統一

- ・ 分割角度は、最大で 10 度とする。

※形状は様々であり一様に分割することは困難である

※分割角度を大きくするほど安全側に働くが、誤差を一定の範囲に留める観点から、概ねの目安として 10 度の指標を設けるものである。

※道路面が地盤より低い場合などでは、天空図の外周に張り付くように地盤が作図される。その領域が大きい場合（空地が大きい場合）分割角度が 10 度の場合ではかなり安全側に直線近似されコンピュータ処理（精算法）との乖離が大きい。

※そもそも三斜求積法は審査側が実測可能とする主旨で導入していることから、分割角度を細かくしすぎて実測不可能なものとなれば主旨に反する。このため、上記規定であっても最小角度は常識的な範囲に収まるものと思われる。

報告書 P16 より

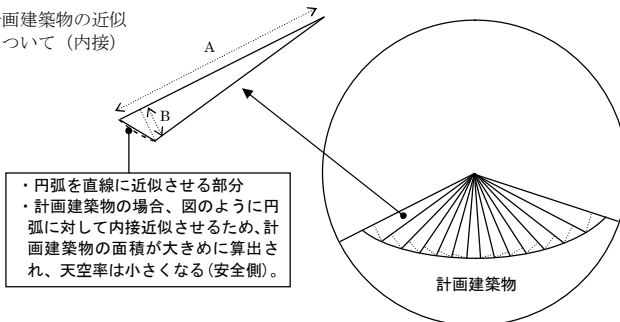
従来 10 度の指定は、計画建築物においてもその様に要求する審査機関がありました。その事の意味の無さを解説にいたした事がポイントです。

計画建築物においては、建物頂点の位置は角度を限定するほど単純になるケースは少なく指定する意義がありあません。その為 10 度以内としその角度以内なら 10 度にこだわらないと明記した事を評価します。

- ・ 適合建築物は元の形状より小さめに評価し、天空率を増加する。
- ・ 計画建築物は元の形状より大きめに評価し、天空率を減少する。

資料 4

(図) 計画建築物の近似について（内接）



※内接／外接の規定は具体的であり安全側に働くが、詳細をチェックすることは求められている天空図（近接における半径 10cm のもの）では不可能（小さすぎる）。

※コンピュータ処理（精算法）の数値より安全側な数値とするだけでも審査上有効であり、内接／外接に限定する必要はない。

報告書 P16 より

多角近似を行う際の内接 / 外接の指定統一

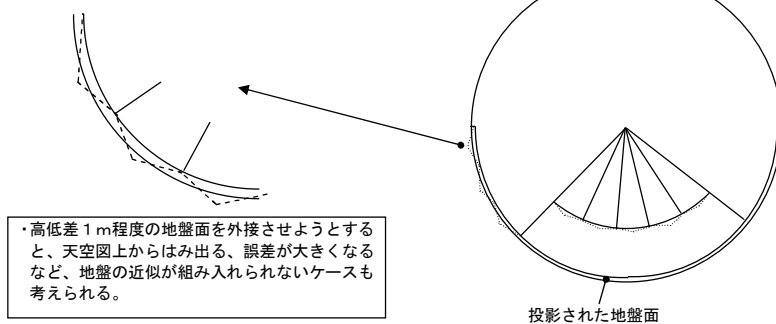
適合建築物は元の形状より小さめに評価し天空率を増加する。計画建築物は元の形状より大きめに評価し天空率を減少する。

この記載で審査の現場で適正に内接（外接）してますかという確認不可能な無意味な質問がなくなります。内接、外接は数値が、適合建築物ではコンピュータ処理（積分法）などに比べ大きくなれば良く計画建築物は小さくなっていけば良いとします。

三斜求積図の作成法 2

資料 5

(図) 適合建築物の近似について (外接)



※道路面と地盤との高低差が 1 m の場合で天空図上では 0.1mm 以下となる。その三斜図を作成しても、角度 10 度程度では直線近似した線分が円弧の外側に接する作図法 (外接) では適合の地盤分は天空率にまったく組み入れない事になる。

報告書 P17 より

三斜求積による天空率算出の場合、道路面の高低差が 1 m 以内の場合、天空率への影響度 (安全側度) を明記しております。後述する安全差分 0.02% の撤廃に伴い、どの部分で確実に安全処理されたかを理解しているか否かは、大きな意味を持ちます。(0.02% 安全差分の撤廃の項参照)

審査基準の明確化 2

小数点以下の表記法、丸め方の特定

資料 5

● 小数点以下の丸めの方法

- ・ 天空率の表記は、小数点以下 3 桁とする（「安全率」の桁数 + 1 桁）。
- ・ 三斜求積法における「長さ（上図 A, B）」「面積（上図 $(A \times B) / 2$ ）」「天空率」を算出する各課程においても、同様に 3 桁で丸めることとする。
- ・ 丸めの方法については、適合建築物は切り上げ、計画建築物は切り捨てとする。
- ・ 安全率の規定がなくなった場合でも、上記方針と同様とする。

※「確認申請時の検証」という事を前提に考えると、表記されている数値をそのまま使って計算されている事や、丸めの規定が明確であることは重要。

※安全率は法的根拠がないため、なくしてもよいのではという意見が小委員会準備会（08.08.11）で出された。安全率の規定がなければ、斜線制限で規制をクリアしていても、天空率で NG となるケースは解消されるため、有用である。

※安全率の撤廃に伴い、三斜求積で安全側に審査していることを周知する必要がある

報告書 P17 より

3 桁で丸める方法を補足します。
適合においては小数点以下 4 桁目の数値を切り上げ処理します。計画建築物は切捨てます。最終の表記は小数点以下 3 桁です。

例えば 3 桁で丸めるとは適合建築物 75.0231% は 75.024% に切り上げ処理されます。
計画建築物 75.0449% は 75.044% になります。適合建築物との差は 0.02% です。4 桁まで含めた差分の場合（生の数値：加工前） $75.0499 - 75.0231 = 0.0268\%$ の差分があるわけですからその差 0.0068% 安全処理だといえます。

これが 2 桁表示の場合適合建築物では 75.03%、計画建築物では 75.04% として 0.01% と差分は減少します。

2 桁表示の場合、安全率が高い事がいえます。ただし、三斜求積で内接、外接安全処理する考え方は小数点以下 4 桁以下の数値にすでに反映されています。適合建築物では大きめになり計画建築物は小さめになる作図処理です。さらにその数値を安全処理する考え方が、この桁の切り上げ切捨てです。

3 桁で良いと明確に規定された事は設計者にとり歓迎すべき決定といえます。

地盤面が道路より高い場合は地盤として天空図に表現します。高低差が微少な場合、その厚みは三斜図では 0.01 mm 以下の表現になる事が多く天空率の値も微少になります。ただし 2 桁では計画建築物の天空率が桁による切捨てでカットされ著しく減少する事があります。今回の 3 桁の採用はこの様な不合理に対する対応としても適正な決定だと思います。

審査基準の明確化 3

0.02%の安全差分の撤廃に関して

資料 6

【その後の天空率検討会・小委員会における議論】

● 数値による安全率の適用について

- ・ 上記3項目による算出方法により算定された計算結果には、一定の安全率*が含まれると判断する。
- ・ なお、数値による安全率（0.02%など）の適用については、従来審査の安全上の観点から特定行政庁ごとに運用されてきたが、上記算出方法に一定の安全率が含まれることを、設計側・審査側双方が理解した上で、適宜判断するものとする。

※各算定位置における「計画建築物の天空率」と「適合建築物の天空率」との差

報告書 P17 より

次に 0.02%の安全差分の問題を解説します。平成 19 年 6 月の「改正建築基準法に係る告示」では法文に記載のない 0.02%の安全率の考えは撤廃されています。

ところが審査の現場では、この条件を要求する審査機関がまだあります。安全率を確実に考慮し確実に計画天空率が上回る事を担保したいのだと思います。

0.02%の安全差分を撤廃する為には、設計者はお使いのソフトが、今回の安全側処理仕様になっている事を説明する事です。その基本的な条件を満たしている事が、確認できれば審査側も 0.02%の差分にこだわる必要はないと思います。ソフトベンダーもそれを証する資料を提示するなどの必要があるのではないのでしょうか。

今回の JCBA 報告書で、0.02%に法的根拠がない事を明確に表現している事は、評価すべきだと思います。法文にない事は記載しないという考え方です。

（0.02%を撤廃した処理を行う場合は、現状では審査機関にこの考え方を提示し事前に了解をとる事が賢明といえます。）

*大阪市では 0.02%の安全率を従来より採用しませんでした。大阪市の場合独自に開発した天空率ソフトを使用する事により安全率を考慮した天空率が算出される為に、0.02%の差分は不要であるという考え方です。

今回、安全差分にこだわらない考え方が、全国区で採用されたのは極めて当然だと思います。

この様に一見簡単な仕様でも、明文化される事により大きく手間が省けます。TP-PLANNER では三斜求積差分 0.02%を確保する為に積分法の差分では桁のころびも考慮し 0.05%以上で OK としております。これが 0%以上で良い場合、積分法では 0.03%の差分があれば三斜求積時、確実に計画建築物天空率が適合建築物を上回る事になります。

算定位置の円弧処理の廃止 1

入り隅敷地の適合建築物の作成法：算定位置における円弧処理の廃止

1-5 「その他検討事項」に係る検討1：指針集に掲載した事項

資料 7

1. 算定位置の回り込み処理の廃止について (1-2 1. 積み残し検討課題 ④関連)

算定位置は、法文上では以下のように規定されている

第135条の9（法第56条第7項第1項の政令で定める位置）

- 一 当該建築物の敷地（道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。）の前面道路に面する部分の両端から最も近い当該前面道路の反対側の境界線上の位置

入り隅敷地や行き止まり道路等における「算定位置の回り込み処理」については、以下の問題点が指摘されている。

- ①厳密には法に規定される「前面道路の反対側の境界線上」に位置しない
②隣地境界線の場合、回り込み処理により算定位置が隣地境界線に近づくため「隣地境界線からの水平距離が12m又は16m」の位置にない

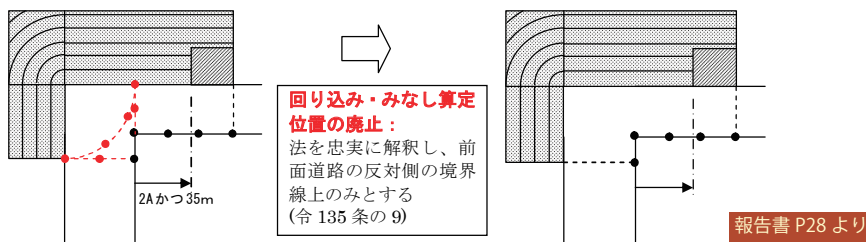
そのため、市街地部会での検討を踏まえ、以下のように論点を整理した。

(1) 入り隅敷地

入り隅敷地においては、法的根拠がないことや、2つの道路の幅員が異なる場合に算定位置の連続性が保たれない、敷地形状によっては算定位置が敷地内に入り込むこと等を考慮し、算定位置の回り込みによる配置を行わないこととする。

なお、適合建築物作成においては、従来通り回り込み処理を行う。

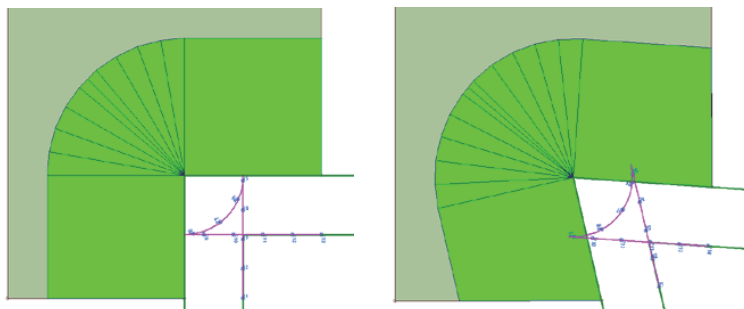
1) 入り隅敷地（道路境界線） 図 1-5-1



1) 円弧状の算定位置を廃止する。

記述としては円弧状の算定位置を廃止する事がメインの考え方です。

廃止の主な理由は、135条の9における「・・・前面道路の反対側の境界線上の位置」にない事が大きな要因です。また円弧状の位置での天空率チェックが建物形状を左右する算定位置になり得ない事。それどころか最も天空率差分が厳しくなると思われる位置が円弧の算定位置の分、本来の道路算定上の位置からずれてしまい危険側になる可能性があります。



いままでの円弧状の算定線

算定線を設定する際に適合建築物作成の際の起点位置を算定位置とした考え方。

円弧状算定位置の廃止の検討から見える屈曲道路の対処法 1

外壁後退距離の考え方

2) 入り隅部一体処理の考え方の整理 1 外壁後退距離

この入り隅の算定線の位置の記述は新 JCBA 方式においては、入り隅を構成する道路境界は一体で適合建築物を作成する事を明確にしております。

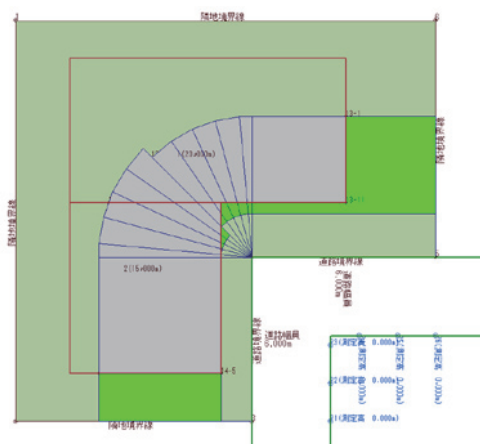
一体処理をする事で東京方式で問題となる入り隅部にチェックされない領域が発生しません。ただし一体の処理をするという事と、一の道路と定義する事は別次元の処理としてルール化されます。

道路幅員の差等で 2 以上の道路と判断された際には 132 条で領域が区分されます。その場合、外壁後退が複数存在しても問題ありません。入り隅では、外壁後退距離が異なる状態で一体処理した場合、有効距離が異なりその領域が煩雑になります。

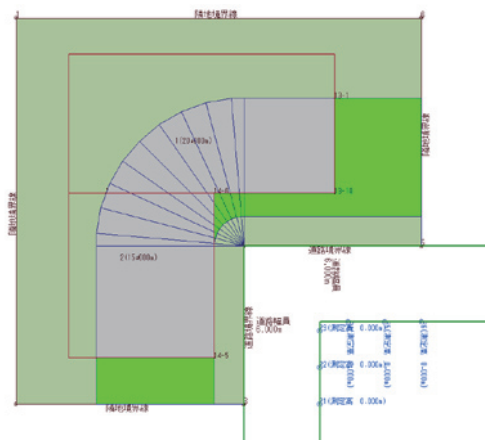
新 JCBA ではその異なる外壁後退距離を不可とする事ではありません。

一体で処理する場合、外壁後退距離を最小の幅で適合建築物を作成する事で適合建築物を作成する事も妨げないします。二通りの処理法を可能にしております。

2の道路と判断された場合の入り隅道路の適合建築物



外壁後退：適用距離を境界単位で設定



外壁後退：適用距離を最も狭い道路境界で統一

算定位置の円弧処理の廃止 2

入り隅敷地の適合建築物の作成法：算定位置における円弧処理の廃止

資料 8

(1) 入り隅道路の場合の算定位置の設定について

【内 容】

- ・図 1、図 2 のような入り隅敷地においては、2 以上の前面道路があるものとみなし、令第 132 条により区分された区域ごとに算定位置を設定するものとする。
- ・算定位置は、区分された区域ごとに、前面道路の反対側の境界線上に配置する。

図 1 入り隅敷地における区域 1 の算定位置

算定位置は、前面道路の反対側の境界線に $W_2/2$ 以下の間隔で均等配置する。

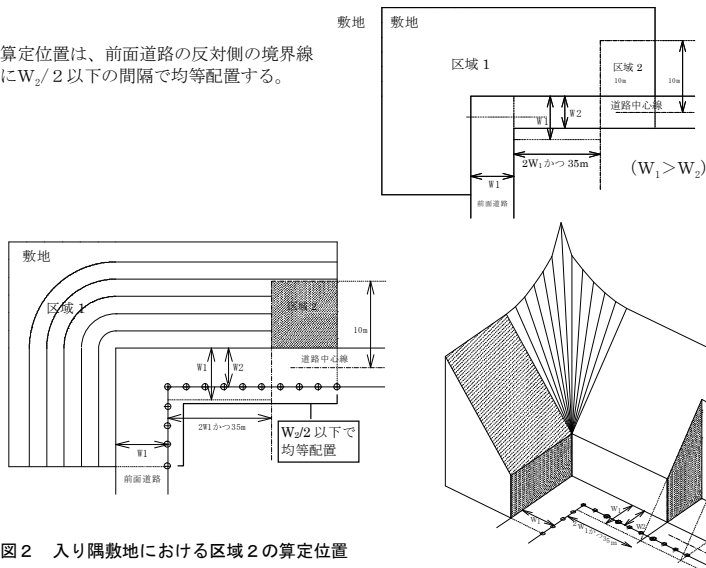
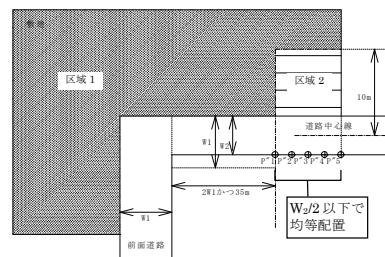


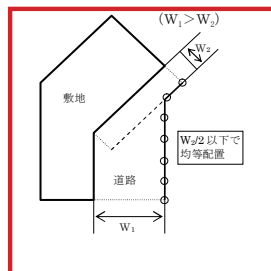
図 2 入り隅敷地における区域 2 の算定位置



算定位置は、前面道路の反対側の境界線に $W_2/2$ 以下の間隔で均等配置する。

報告書 P43 より

資料 9

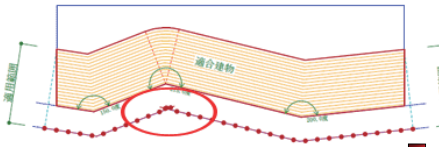


報告書 P44 より

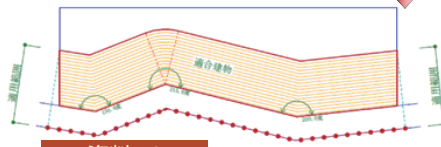
一の道路の考え方

連続した入り隅道路および屈曲道路の対処法 1

資料 10



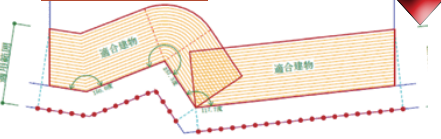
資料 11



資料 12



資料 13



以上報告書 P55.56 より

屈曲道路を一の区間とする際の算定線の作図法

JCBO 時代は入り隅を円弧処理する為に屈曲した道路を一体処理する際にも円弧状に作図するのかが明確でありませんでした。

今回、円弧状算定線の廃止にともない算定位置は道路の反対側の境界上に位置する事が明確になりました。

左図の様に算定線を作図する事で問題ありません。

入り隅道路と出隅道路の算定線の 2 の道路の作図例も同様に単純化されます。

一の道路の定義

今回、一の道路の基準は示されておりません。

120 度以上の鈍角の場合が従来 JCBA を標榜する特定行政庁の仕様では 120 度超 240 度以内が明記されておりますが新 JCBA 方式ではそれは明記されておりません。

角度が法的根拠を持たない為に明文化できなかったのだと判断します。

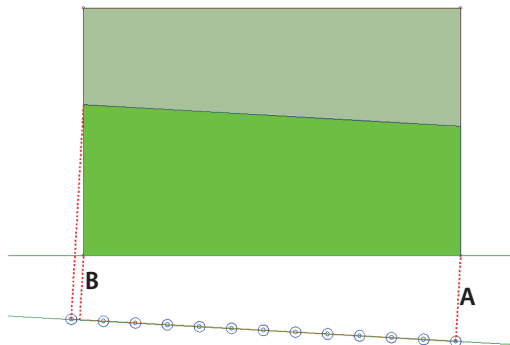
基本的に前面道路は「前面道路とみなす道路等」において政令第 13 1 条の 2 で「土地区画整理事業を施行した地区、その他これに準ずる街区の整った地区内の街区で、特定行政庁が指定するものについては、その街区の接する道路を前面道路とみなす」とあります。

特定行政庁が前面道路とみなした場合に前面道路になります。一の道路の判断および幅員も特定行政庁で判断されると考えたほうが合理的です。

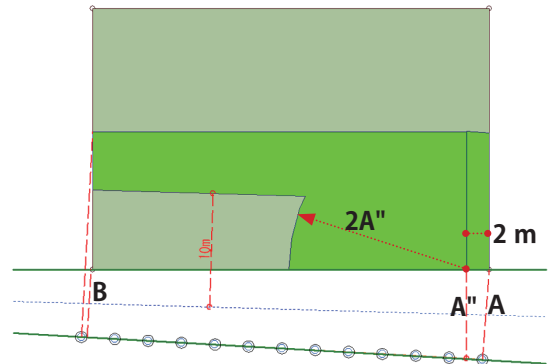
実質的に 120 度超などは一の道路とみなす運用上の判断基準として記述も含めて存在します。いわゆる JCBA 方式を採用する行政区においては、窓口資料として用意されており、従来の 120 度超は一の道路とする概念は有効に機能する事と理解します。

前面道路幅員が一定でない道路 1

1) 一の前面道路として処理する。



2) 二の前面道路として処理する。



前面道路幅員が一定でない道路

前面道路の両端の幅員が異なる場合、一の道路として考える方法と二の道路とし、政令 132 条を適用し区域区分する解釈がある。

JCBA では、そのいずれの解釈でも可とする考えが示された。二の道路とみなして処理する考え方は、行政の窓口資料でその様な記述がある。それらの記述に配慮し、あえていずれでも可としたとしたが一般的にこの場合、二の道路と考えるには無理がある。

基準法第 56 条

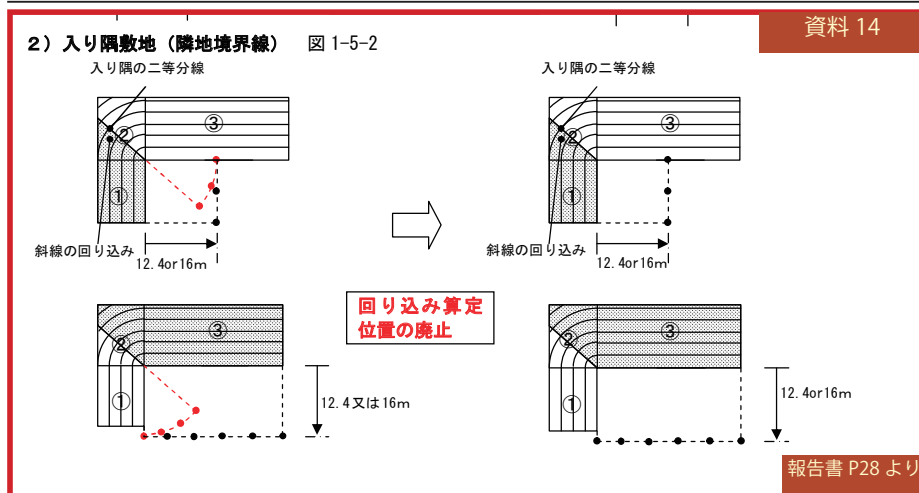
一 「建築物の各部分の高さは、次に上げる高さ以下としなければならない。別表第 3・・・前面道路の反対側の境界線から・・・当該部分から前面道路の反対側の境界線の水平距離に・・・数値を乗じて得たもの」

とあり。前面道路幅員が両端で異なる事場合には、2 の道路として扱うには無理があると思われる。

二の道路とする考え方は、2 m の位置で接道長を特定している事より、容積計算の際の前面道路の幅員を特定する事に由来していると思われる。しかし目的が異なる法規を合体させたこの考え方は、不合理な結果を導きかねない。この際「一の道路として処理する」考え方で統一したいものだ。

算定位置の円弧処理の廃止 隣地

入り隅敷地の適合建築物の作成法：算定位置における円弧処理の廃止



JCBA では従来より、入り隅隣地の場合は入り隅角を2等分し、それぞれ区分された入り隅角の半分に、当該の隣地境界を加えた領域を区分し適合建築物とします。（名古屋市除き）

新 JCBA ではその区分は同様に行います。異なるのは道路同様に算定位置を円弧状に配置しない事です。（横浜市方式では算定位置は円弧処理しておらず、今回の新 JCBA と同じです。）

円弧状の算定位置を廃止した法的根拠を考察してみましょう。

隣地算定線は 135 条の 10 において

一 法 56 条 7 項第二号に規定する外側の線（以下この条において「基準線」という）の当該建築物の敷地（省略 1）に面する部分の両端上の位置。とあります。

「56 条の 7 項第二号に規定する外側の線を」確認してみましょう。

二 …… 隣地境界からの水平距離が …… 1.25 とされている建築物にあっては 16m …… 2.5 とされている建築物にあっては 12.4m だけ外側の線上 ……

とあり算定位置の円弧配置では、隣地境界線からの水平距離（平行とは違います。水平は同一高さでその最短距離）が明らかに隣地境界線（基準線）から規定の距離の内側にあり、間違いだといえます。

複数隣地境界の同一区間の扱いと外壁後退

道路においては 135 条の 6 第 2 項「当該建築物の前面道路の境界線からの後退距離 ……」

隣地においては 135 条の 7 第 2 項「当該建築物（省略）の隣地境界線からの後退距離 ……」

とあり、道路では前面道路と記述され隣地においては、隣地境界線と記述されます。

前面道路は前項で記述した様に屈曲道路をまとめて一の道路とする事が可能です。

一方隣地の場合「隣地境界線からの後退距離」となり、かなり限定的になります。JCBA では単独の隣地境界線との解釈が一般的な様です。さらに、「国交省の技術的助言による解説」で

(1) 隣地高さ制限を適用しない建築物の基準（令第 135 条の 7 関係）の項で

「[6] 隣地境界線が 2 以上ある場合には、各々の隣地境界線ごとにその面する方向における隣地高さ制限適合建築物を想定すること。この場合に、一部の隣地境界線についてのみ隣地高さ制限を適用除外とすることはできないこと。」の記述があります。

現状では屈曲した隣地境界線を同一の区間とみなす事に困難があるのはこの影響が大きいといえます。

入り隅敷地における特殊なケース

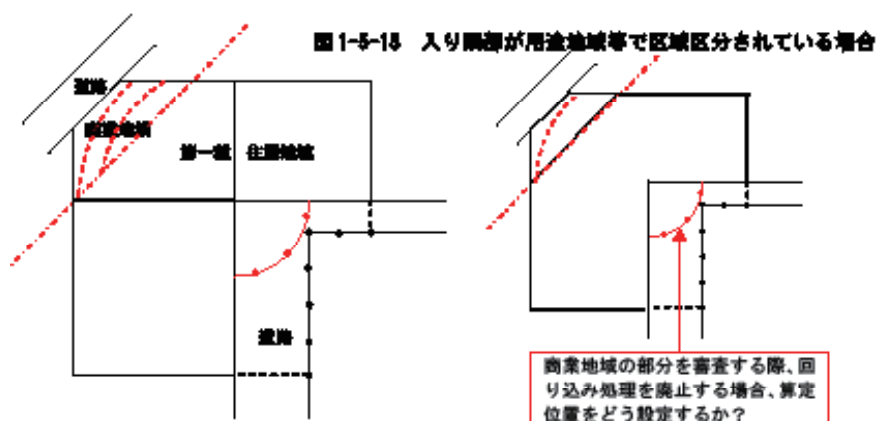
入り隅がある敷地で入り隅部が用途地域等で区域区分されている場合・・・その他

資料 15

【参考】入り隅敷地における特殊なケース

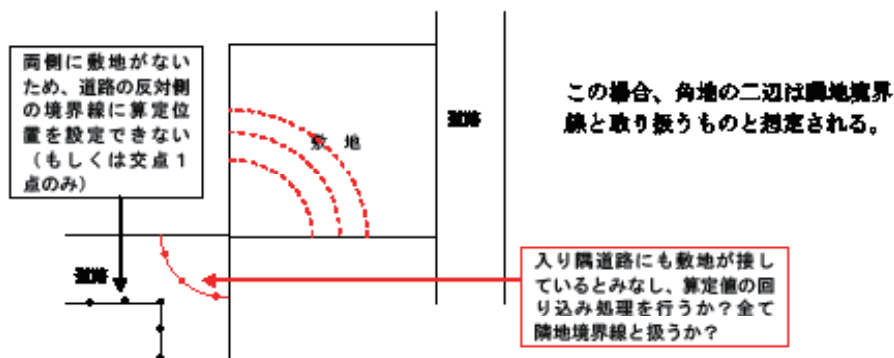
入り隅敷地における以下のようなレアケースにおいて、回り込み処理を廃止できるかどうかについて、部会・分科会で検討を行った。

1. 入り隅がある敷地で、入り隅部が用途地域等で区域区分されている場合



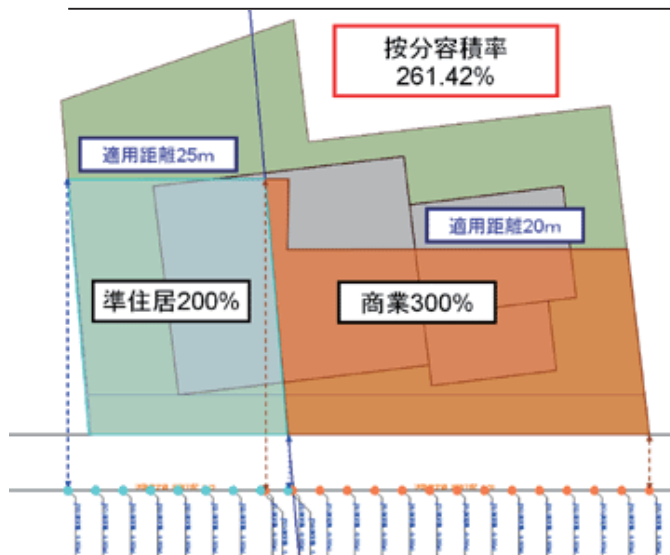
2. 入り隅道路に敷地の角のみが接している場合

図 1-5-19 入り隅道路に敷地の角のみが接している場合



前面道路が用途地域等で区域区分されている場合

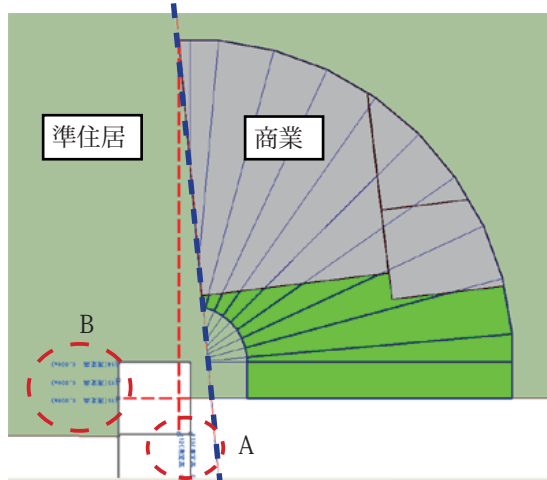
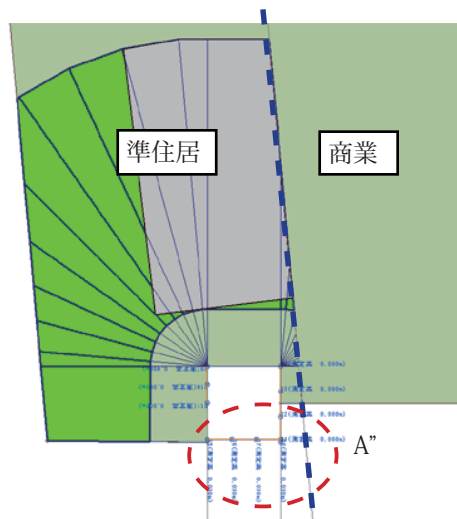
突き込み道路で検証する。



適合建築物は政令 135 条の 6-2 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
第 135 条の 6 法第 56 条 第 7 項の政令で定める基準で同項第 1 号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。

2 当該建築物の敷地が、道路高さ制限による高さの限度として水平距離に乗すべき数値が異なる地域・・・道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分の」とする。

適合建築物は、勾配が商業地域 1.5、準住居 1.25 で勾配が異なる為、それぞれの領域で区分されます。この場合に注意を用いるのは按分容積率が 261.42% となった為に準住居地域では、適用距離が 25 m、商業地域の場合は 20 m となります。



最上段の場合、前面道路と交差した用途境界線です。その場合その面する区域区分の最大幅に算定位置が発生します。下段の例では突き込んだ道路が準住居側にあり第 130 条の 11
・・・、「建築物又は建築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域、地区又は区域」より適用距離はいずれも準住居の 25 m となります。

算定位置を検証します。この事例、商業側では、突き込んだ正面の算定位置 A では、わずかに 2 点の算定位置となります。用途境界が商業側に傾斜する場合、A 側には算定位置が存在しない事になります。その際、特例として A' と B の様に算定位置を設定します。

行き止まり道路等の円弧状算定位置の廃止

天空率計算の特性を考慮した算定位置における円弧処理の廃止

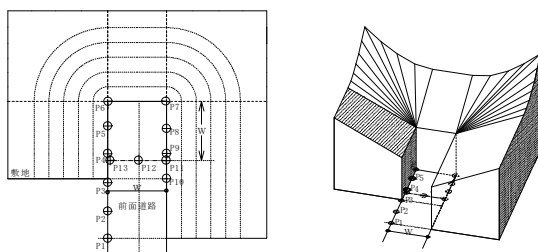
(2) 行き止まり道路等、特殊な敷地の場合の算定位置の設定

資料 16

【内 容】

- 敷地が行き止まり道路の終端に接する場合、前面道路の反対側の境界線上に配置するとともに、道路境界線からの水平距離Wの線を前面道路の反対側の境界線とみなす「みなし道路」を設定し、みなし道路上に算定位置を配置する。

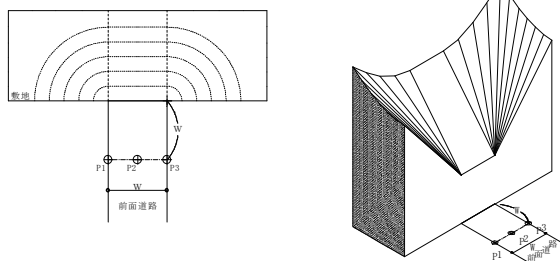
図5 行き止まり道路（両側敷地あり）における算定位置



(算定位置の配置)

- ・P1～P6 の間で $W/2$ 以内の間隔に均等配置
- ・P7～P10 の間で $W/2$ 以内の間隔に均等配置
- ・P11～P13 の間で $W/2$ 以内の間隔に均等配置

図6 行き止まり道路（両側敷地なし）における算定位置



(算定位置の配置)

- ・P1～P3 の間で $W/2$ 以内の間隔に均等配置

報告書 P45 より

資料 17

【解 説】

- ・従来運用で行われてきた算定位置の「回り込み処理」による配置を行わない。
- ・上記方針の理由は、回り込み処理により算定位置が道路内に配置されてしまうことや、算定位置が令 135 条の 9 第 1 号に規定する「前面道路の反対側の境界線」より近づいてしまうためである。
- ・「みなし道路」については法文上の「前面道路の反対側の境界線上」に算定位置が位置していないが、ここに配置しない場合、図 6 では算定位置が存在しないこととなるため、みなし道路に算定位置を配置する。

【関連例規等】

- ・建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行について
(平成 14 年 12 月 27 日 国住街発第 110 号)

報告書 P46 より

円弧状算定位置の問題点

高低差道路による地盤設置で天空率比較ができないケースを実証する。

〔行き止まり道路高制限適合建築物の作成法〕

行き止まり状の前面道路の適合建築物は、入り隅道路同様に入り隅部を含む一体で適合建築物を作成します。

両側に隣地が無い接した状態の行き止まり道路も同様に接した両側には、接した両端を基点とした適用距離の範囲内で円弧状に作成します。その際、入り隅部はすり鉢状が一般的ですが簡便的に同一勾配で作成した場合も適合します。

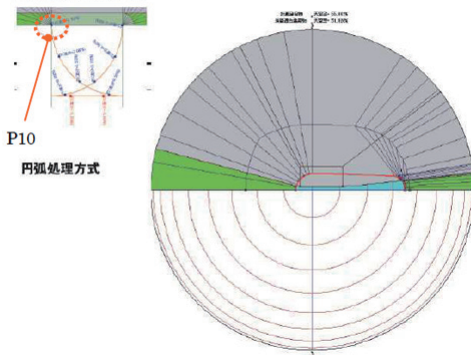
〔算定位置の設定法〕

円弧状の算定位置の廃止

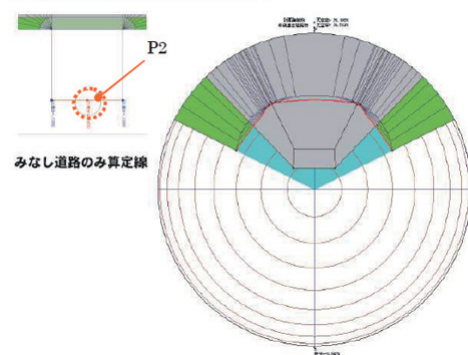
円弧状の算定位置は従来の円弧部分を廃止とします。突きこみ道路の場合、突きこんだ反対側の、みなしの道路境界位置に算定位置を設定します。

円弧状の算定位置の廃止の影響を検証する。

円弧処理方式



みなし道路のみの算定位置



従来円弧状に設定された算定位置が、道路反対側に設定する事の影響を検証してみたい。円弧状の最低位置は、適合建築物を作成する際の勾配の起点を算定位置として設定してしまった事による。その為道路の内側、上記例においては敷地境界と接する位置に設定される事もある。

さて従来敷地に接する位置でチェックした天空率が新方式で計画建築物が大きく設定可能になるのではと懸念する事に回答しておきたい。

上図左側は敷地に接した従来の算定位置からの天空図になる。その位置において建築物を下から見上げる事になり、適合建築物を越えた（赤線表示）計画建築物は大きな影とならない。建築物をよりはなれた位置から眺める右側の天空図における計画建築物の影は大きく見え天空率が小さくなる。したがって敷地により近い位置における算定位置で計画建築物が確定する事は一般的にないと言える。

複数地盤面の道路天空率処理法の確立

地盤面毎に設定した適合建築物を区分せず算定線は (H-1)/2 の緩和で地盤面数設定

資料 18

(I)敷地内に高低差がある場合

① 道路高さ制限（道路境界線）の取扱い

【内 容】

- ・区域区分を行わずに道路高さ制限に適合する建築物を設定する。
- ・道路高さ制限適合建築物の「道路制限勾配が異なる地域等」の場合のみその区分毎に適合建築物を作成する。この場合道路制限勾配は同一の為、区域区分は行わない。
- ・算定線においては、3 m以上の高低差を有する場合道路面からの高低差も (H-1)/2 の緩和を受ける為に算定線が複数存在する事になる。

(以上、図1)

【解 説】

- ・道路における天空率処理において、敷地内に3 mを超える地盤が複数存在する場合の天空率の処理法が明確に記述されていない。なお、隣地においては地盤毎に適合領域および算定線を発生し処理する旨が明記されている（令135条の7第3項）。
- ・この場合、道路に面する敷地のように道路中心と地盤が同じ高さ場合は緩和の対象にない。一方、奥の敷地のように道路中心より3 m地盤が上がる場合、道路面はその地盤より $(3-1)/2=1\text{ m}$ の緩和をうける。その為算定位置が1.5m緩和された位置となり、合わせて2本の算定線が存在する事になる。
- ・算定位置に関して複数の算定位置を否定する条文がない事から、このような処理となる。

図1 敷地の状況（奥の敷地は道路中心から3 m高い位置にある）

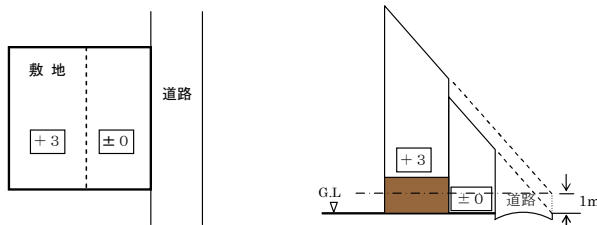
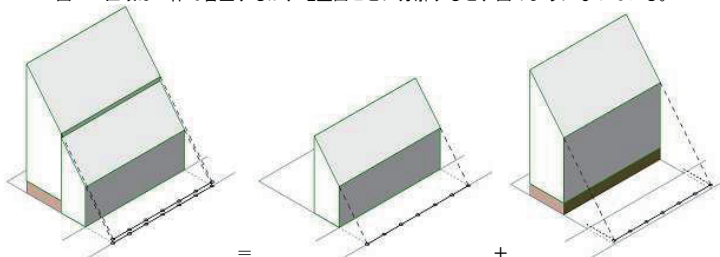


図2 区域は一体で審査するが、地盤面ごとに分解すると、図のようになっている。



49

報告書 P49 より

（面積、高さ等の算定方法）

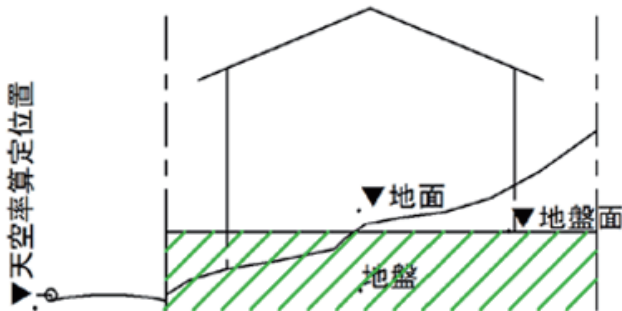
第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

2 前項第2号、第6号又は第7号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合には、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

＊ 6. 建築物の高さ 7. 軒の高さ

複数地盤面処理法の確立の意義

道路面高低差の測定基準位置は平均の地盤高を採用する。



(天空率)

第135条の5 この章において「天空率」とは、次の式によって計算した数値をいう。

$$Rs = (As - Ab) / (As)$$

この式において、Rs、As 及び Ab は、それぞれ次の数値を表すものとする。

Rs 天空率

As 地上のある位置を中心としてその水平面上に想定する半球（以下この章において「想定半球」という。）の水平投影面積

Ab 建築物及びその敷地の地盤を As の想定半球と同一の想定半球に投影した投影面の水平投影面積

法第56条第7項第1号の政令で定める位置)

第135条の9 法第56条第7項第1号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。

1. 当該建築物の敷地（道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。）の前面道路に面する部分の両端から最も近い当該前面道路の反対側の境界線上の位置
2. 前号の位置の間の境界線の延長が当該前面道路の幅員の2分の1を超えときは、当該位置の間の境界線上に当該前面道路の幅員の2分の1以内の間隔で均等に配置した位置
- 2 当該建築物の敷地が道路制限勾配が異なる地域等にわたる場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「限る。」とあるのは、「限る。」の道路制限勾配が異なる地域等ごと」とする。
- 3 当該建築物の前面道路が2以上ある場合における第1項の規定の適用については、同項第1号中「限る。」とあるのは、「限る。」の第132条又は第134条第2項に規定する区域ごと」とする。
- 4 当該建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより1メートル以上高い場合においては、第1項に規定する前面道路の路面の中心は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
- 5 第135条の2第2項の規則で前面道路の位置の高さが別に定められている場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該高さを第1項に規定する前面道路の路面の中心の高さとみなす。

この様に起伏面あるいは傾斜を有する地面（地面は少なからず起伏があるのが通常です。）の場合、建物の外周の地面の平均の高さを算出し地盤面を確定します。その地盤面を基準として道路面の高低差を確定します。さらに地盤面以下を地盤とし適合建築物、計画建築物ともに天空率図に投影します。

これまで審査の現場では前面道路の高低差の基準が明確でなかった為に様々な要求を受けました。「地面の起伏を建物で設定する様」「掘れている地面はそれなりに・・・」など。

算定位置で多い間違った考え方

算定位置を135-9-5の定めが無い場合、算定位置（高）は135-9-4で確定します。「安全側で(H-1/2)の緩和を適用せず最も低い位置に設定します」は間違いです。（低い位置から見える計画建築物は、頂点部が目より遠く（高く）なる分、小さく見えその結果天空率が大きくなります。むしろ危険側です。）

複数地盤面の道路天空率を検証する

隣地と同様に地盤面毎に天空率計算を行う際の不合理を検証する。

(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)

第 135 条の 6

法第 56 条第 7 項の政令で定める基準で同項第 1 号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。

1. 当該建築物の第 135 条の 9 に定める位置を想定半球の中心として算定する天空率が、当該建築物と同一の敷地内において道路高さ制限に適合するものとして想定する建築物（道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限り、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分でその水平投影面積の合計が建築物の建築面積の 8 分の 1 以内のものの頂部から 12 メートル以内の部分（以下この章において「階段室等」という。）及び棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物（以下この章において「棟飾等」という。）を除く。以下この章において「道路高さ制限適合建築物」という。）の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であること。
2. 当該建築物の前面道路の境界線からの後退距離（法第 56 条第 2 項に規定する後退距離をいう。以下この号において同じ。）が、前号の道路高さ制限適合建築物と同一の道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離以上であること。
- 2 当該建築物の敷地が、道路高さ制限による高さの限度として水平距離に乘すべき数値が異なる地域、地区又は区域（以下この章において「道路制限勾配が異なる地域等」という。）にわたる場合における前項第 1 号の規定の適用については、同号中「限る。」とあるのは「限る。）の道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分」と、「という。）の」とあるのは「という。）の道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分の」とする。
- 3 当該建築物の前面道路が 2 以上ある場合における第 1 項第 1 号の規定の適用については、同号中「限る。）とあるのは「限る。）の第 132 条又は第 134 条第 2 項に規定する区域ごとの部分」と、「という。）の」とあるのは「という。）の第 132 条又は第 134 条第 2 項に規定する区域ごとの部分の」とする。

2 方向道路の道路中心 10 m の領域を例に上段の様に区分する不合理さを検証したいと思います。

まずは地盤面の平均の高さが 1.5 m の事例の道路中心 10 m の領域は政令 135 条 6-3（132 条規定する区域ごとの部分）で区分されます。

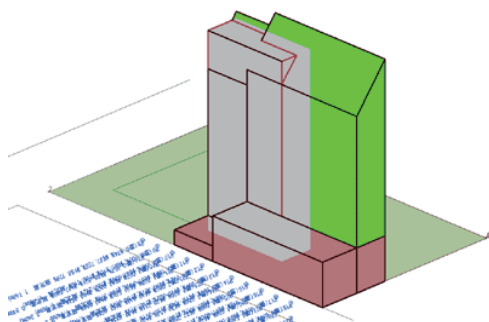
この場合、地盤面は一でするので区分しない事に、問題はありません。この場合の最大の差分は 9.076 % です。その際の算定位置は地盤面からの差が 1 m を超える為に $(1.5 - 1) \div 2 = 0.25 \text{ m}$ です。

さて地面を測量し直したら、建物右側の部分の平均の地盤面が下図の様に 4.5 m ありました。その際には 3 m 以内毎に区分しなければいけませんので地盤面が区分されます。

地盤面が上がり段差になりました。算定位置も 4.5 m の平均の地盤面からの緩和で、算定位置が $(4.5 - 1) \div 2 = 1.75 \text{ m}$ となり、1.5 m からの算定位置と重なり上段に設定されます。

* 次項に続きます。

高さ制限適合建築物の区分は勾配が異なる場合と、132 条または 134 条が全て



1.75 mの算定位置から 1.5 m側の地盤面以下は眼中に写らず天空図に反映されません。1.5 m側の地盤が欠ける分、適合建築物の天空率を上昇する効果があります。

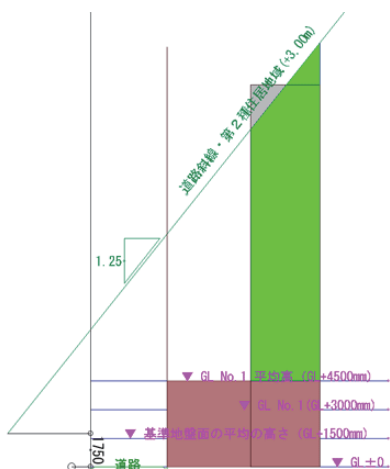
また算定位置：視点が上がると計画建築物の頂点が算定位置に近づく事になり、計画建築物の天空率を下げる効果になります。

算定位置は、その位置における通風、採光、あるいは圧迫感を天空率に置き換え測定する位置です。例えば、環境調査ポイントです。（位置が確定した時点で斜線規制とはまったく関係ない、法文に適合した適合建築物と計画建築物を天空率という指標で比較するだけです。）

適合建築物の立ち上がり位置と、算定位置を関連付ける必要はありません。135 条 9-1 から 5 の項目が全てです。その高さは地盤面からの高低差で 1 m以上の高低差がある場合 $(H-1) \div 2$ だけ上段に移動します。(135-9-4)

敷地の前面道路に面する部分の両端から最も近い・・・位置 (135-9-1-1)

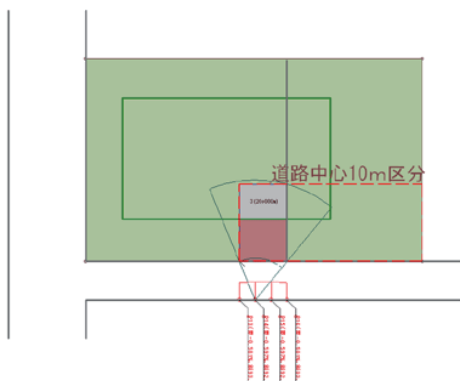
重なった算定位置を否とする記載はどこにもありません。そうでない場合、複数地盤では (135-9-4) に適合しません。



さて不合理なケースはここからです。地盤面毎に区分された場合（政令を無視）、下図のようになります。NGです。地盤面毎に区分するとはこの様に処理する事になってしまいます。

両サイドに空地がまったく無くなったわけですから NG は当然です。この様な、**不必要に区分した場合**の不合理な事例はいくらでも提示可能です。

途中で用途が変わり用途で区分する場合はさらに、大変な事になります。とかく天空率の場合、4 角形の敷地で一の道路でしか通用しない解釈、記述が多いのが現実でした。現実の敷地形状は複雑です。



法解釈上の見解の提示

行き止まり道路の2Aの算定区分は円弧と4角近似を暫定的に併記し可能とする。

資料 19

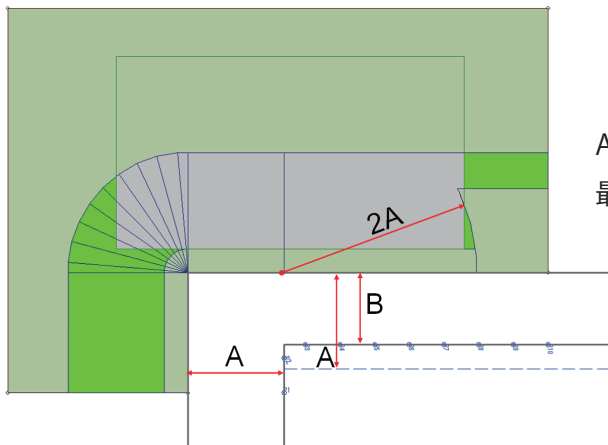
1-7 「その他検討事項」に係る検討3：今後の検討課題

1. 法解釈上の問題点

(1) 2Aかつ35mの区域区分について (1-2 1. 積み残し検討課題 ①関連)

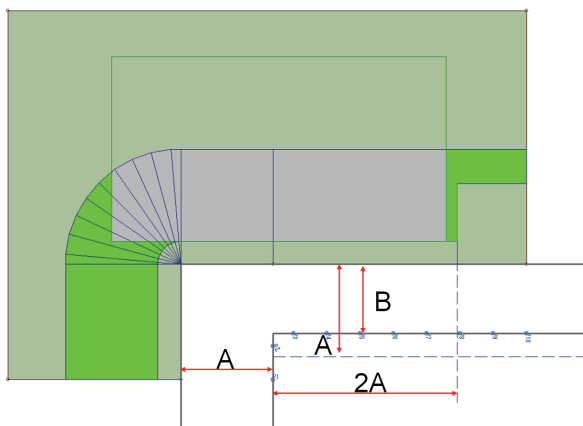
運用指針集「入り隅敷地等の区域の設定」の項には、入り隅敷地を事例とした区域区分を掲載しているが、分かりやすい説明としては出隅敷地での例示が相応しいので、市街地部会報告書に、課題として掲載する。

132条1項における最大幅員の区域を水平距離で区分する判断を円弧処理する手法と、従前の慣習を考慮し最大幅員から平行も可とする併記方式とします。



A 方式

最大幅員の突きこみ位置から円弧

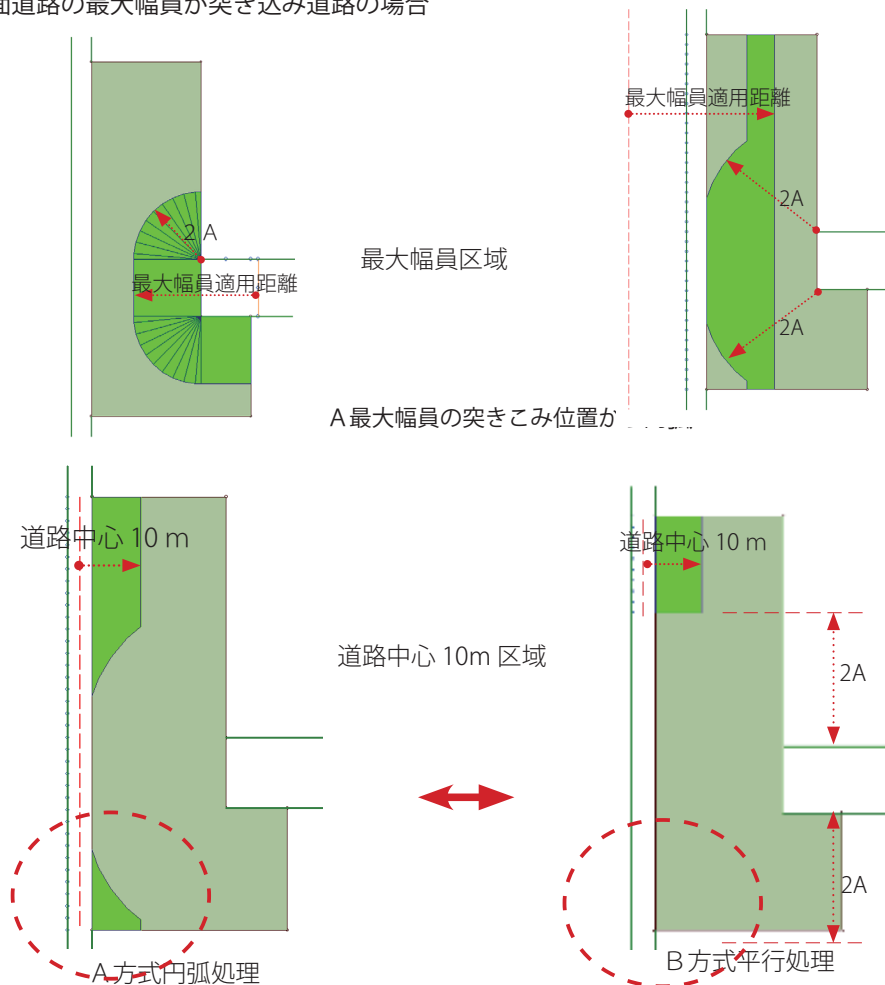


B 方式

最大幅員から平行

132 条区分の明確化解説と影響

前面道路の最大幅員が突き込み道路の場合



行政の窓口資料が簡便的にB方式で書かれている事が多い。その為審査の現場では、B方式で区域をとる様に指導される事があります。

法文を忠実に解釈すると水平距離 $2A$ はA方式となる。水平レベルで $2A$ の距離を保持する場合円弧状になる為です。平行ではありません。

突きこみ道路の事例では、方式の違いが顕著になり、区域が大きく異なる事がわかります。道路中心 $10m$ の区域に着目すると、丸印で示した区域が、B方式では消滅する事になります。その為算定位置も異なる事になります。A方式で示した円弧状の区域はB方式では天空率比較されない事になります。

今回J C B A方式ではA、Bいずれも可としています、A方式で解釈する事を推奨します。変形道路の場合、B方式では区域の想定が困難になるケースが多い事が現実です。

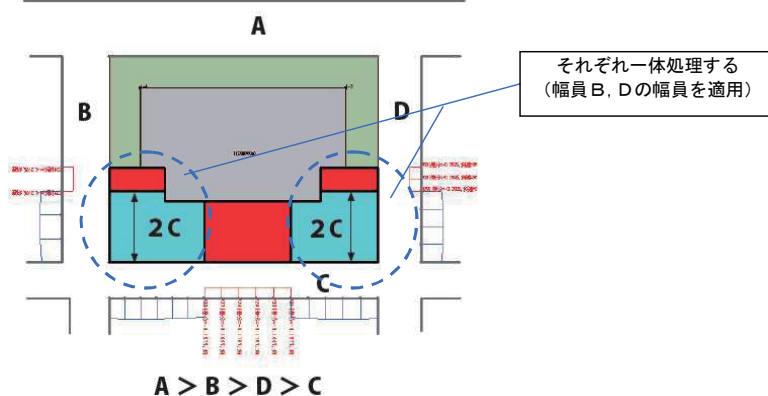
132 条区分の明確化

1. 2以上の前面道路がある場合の令132条の区域区分 (1-2 1. 積み残し検討課題 ①関連)

(1) 4方を道路に囲まれている敷地の区域区分

- ・狭い道路側からの2A処理は、行わない → 一体の区域とする (図1-6-1)
- ・令132条の規定は、常に広い道路側から「幅員の2倍かつ35m」の区域を設定する。図1-6-1では、道路Dにおいては、まず初めに2B、2Cで区分される区域を設定し、残る区域を「幅員C適用区域」として設定する。
- ・図1-6-1のような狭い道路側からの「2C」のような区域区分は行わない。

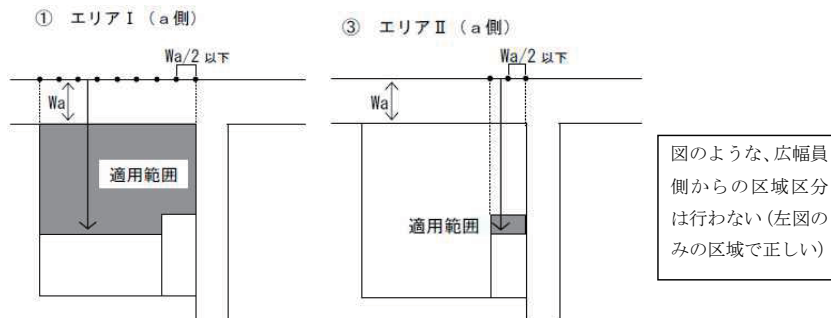
図1-6-1 4方道路における区域区分



(2) 2方向道路における広幅員道路からの区域区分について

- ・広幅員側からの区域区分については、行わない (図1-6-2)
- ・令132条第1項は、「2Aかつ35m以内」及び「狭い道路側からの中心から10mをこえる」区域に幅員の最大な前面道路幅員を設定する条文である。よって、広幅員道路Wa側の審査において、狭い幅員の影響を考慮する必要はなく、区域区分を行う必要はない。

図1-6-2 2方向道路における区域区分について



3 方向道路と 2 方向道路比較による 132 条区分の解釈の違い 1 項

132 条 1 項の区域

前面道路が 2 以上ある場合の高さ制限適合建築物の作成法は第 135 条の 6-3 において第 132 条で規定する区域ごとの部分ごとに天空率比較すると規定されます。

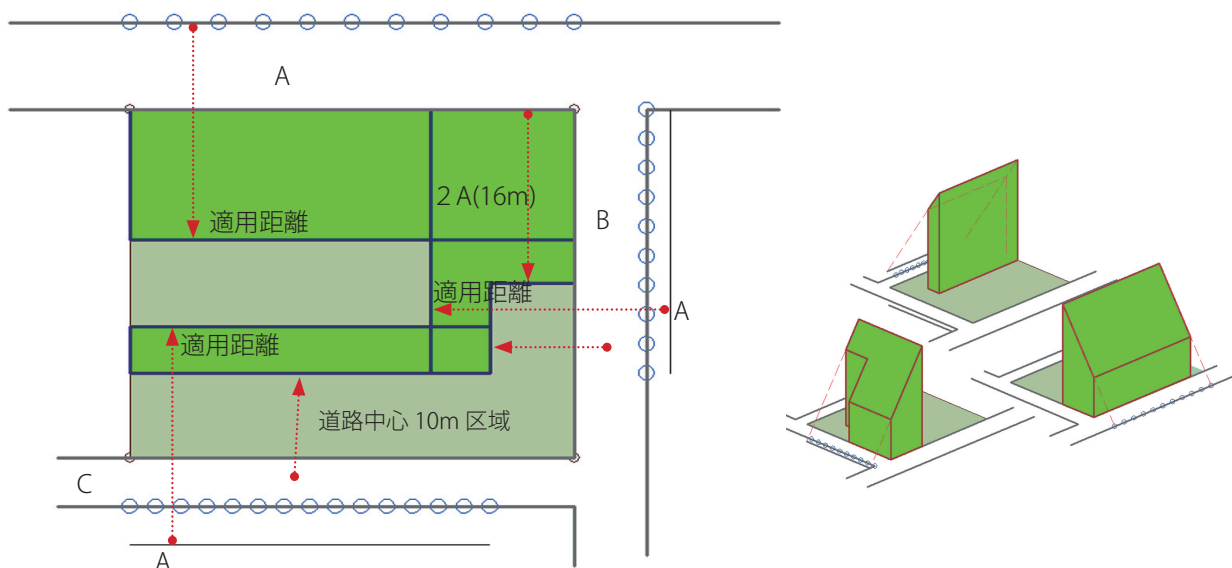
第 135 条の 6

3 当該建築物の前面道路が 2 以上ある場合における第 1 項第 1 号の規定の適用については、・・・132 条または、第 134 号第項に規定する区域ごとの部分の」とする。算定位置の作成法は第 135 条の 9-3 においても第 132 条で規定する区域ごととすると規定されます。 2 以上の道路においては、132 条を正確に理解する事がポイントです。3 方向道路と 2 方向道路の比較で 132 条の区域の部分を確認しましょう。

建築基準法施行令第 132 条 1 項最大幅員の区域

1 建築物の前面道路が 2 以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の 2 倍以内で、かつ、3.5m 以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が 10m をこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

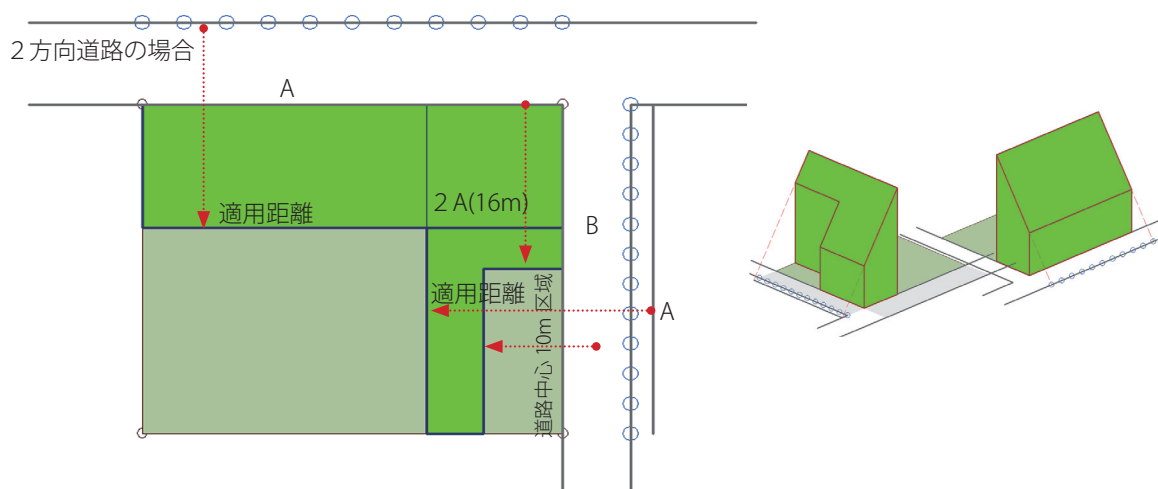
3 方向道路 A=8m(最大幅員) B=6m C=4.5m



最大幅員 A は他の前面道路においてもその道路中心 10m を越えた区域も適用します。

1 項においては、最大幅員から道路中心 10m の領域を除きすべて (B,C) の前面道路に最大幅員 A があるものとします。外壁後退距離は計画建築物の外壁後退距離の範囲内で各道路に適用される起点が確定され、適用距離も確定します。

2 方向道路との比較



最大幅員 A が回り込む、前面道路 B の区域の部分に着目して頂きたい。3 方向道路の場合、前面道路 C 側の道路中心 10m の区域の分、2 方向道路より狭い区域で比較される。

その分、空地部分が減少する為に天空率比較においては不利になる。しかし、この部分を、例外的に 132 条の緩和を適用しないというわけにはいかない。最大幅員の 2A かつ 35m を越えた区域はその他の全ての前面道路が道路中心 10m で区分される。

この区域の区分法は 2 方向道路同様に処理する間違いが多い。
注意したいポイントだ。天空率の値が大きく異なる。

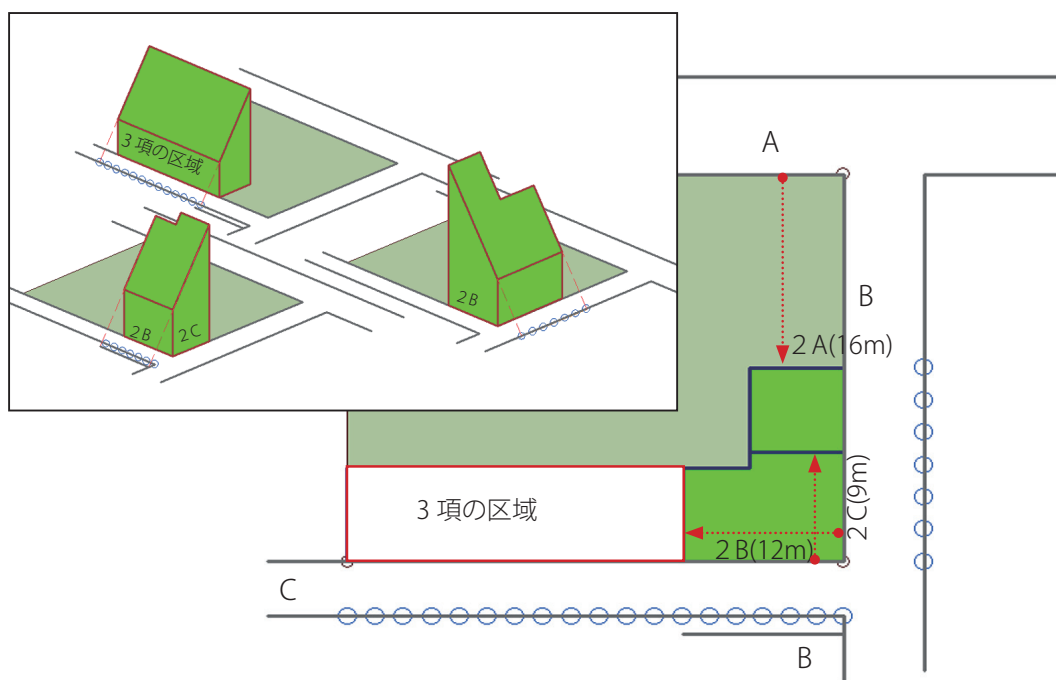
3 方向道路と 2 方向道路比較による 132 条区分の解釈の違い 2 項 3 項

1 項の最大幅員の区域の部分が確定したら今度は 2 項道路中心 10 m の領域です。132 条 2 項と 3 項を確認します。

建築基準法施行令第 132 条 2 項道路中心 10m の区域

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍（幅員が 4m 未満の前面道路にあっては、10 m からその幅員の二分之一を減じた数値） 以内で、かつ、35m 以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

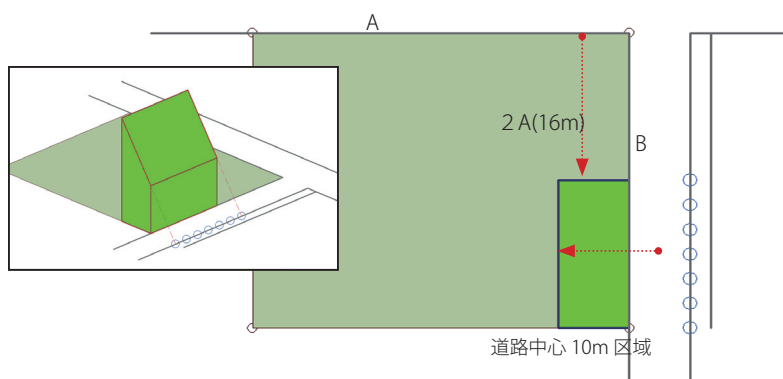
3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。



2 項では、最大幅員から 2A を越えた狭い側の前面道路中心から 10 m 以内を区域に区分します。まず B 側から C 方向には、2B の範囲までを前面道路 B を起点とする高さ制限適合建築物を作成します。C 側における幅 2B,B 方向には 2C の領域も $B > C$ の為、に B の幅員を起点とする適合建築物を作成します。残りを 3 項の区域とし 2 項と 3 項で合計 3 区域に区分します。

2方向道路の場合は2項のみで3項はありません。

A=8m(最大幅員) B=6m



2以上の前面道路がある場合、132条で区域の部分で適合建築物が確定する。複数前面道路で天空率比較する為には、132条を正しく理解する事が重要だ。ところが傾斜地盤同様に132条が正しく理解されてないケースは多くみられる。

行政側の窓口資料でも間違いは多くみられた。例えば「最大幅員から2Aを越えた区域においても適用距離内にある場合、その区域は最大幅員側からも区分される。」これはあきらかに間違いだ。繰り返しになるが2以上の道路の場合、政令135-6-3で適合建築物、算定位置は政令135-9-3において政令132条による区域の部分とする事が明記されている。

さらにいえば、「狭い道路C側から2倍で区分した残りは3項では？」との間違いも多い。手短かに解説すると狭い道路から広い道路側には区分しない。仮に区分されたとしても、Bの前面道路となり勾配、前面道路が同一の区分は区分しない。本解説で区分する様に3項はB側には存在しない。